

유가증권시장 공시규정 일부개정규정안

1. 개정이유

- 상장법인에 대해 중대재해 발생 및 이와 관련한 형사처벌이 있는 경우 투자판단에 참고할 수 있도록 공시의무를 부과하고자 함

※ 「중대재해 관련 금융부문 대응방향 간담회(25.8.19)」, 관계기관 합동 「노동안전 종합대책(25.9.15)」, 「중대재해 관련 금융리스크 관리 세부방안(25.9.17)」 후속조치

2. 주요내용

- 중대재해* 발생 및 중대재해처벌법 위반 관련 형사처벌 사실 확인시 공시의무 신설(안 제7조제1항제1호바목)

* 산업재해 중 사망 등 재해정도가 심하거나 다수의 재해자가 발생한 경우를 의미(산업안전보건법 §2 및 중대재해처벌법 §2 등)

- (중대재해 발생) 중대재해 발생시 현황·대응조치 등을 고용노동부장관에게 보고*한 경우 공시

* 사업주는 중대재해 발생 사실을 알게 된 경우 발생개요, 조치사항 등을 지체없이 고용노동부장관에게 보고(산업안전보건법 §54②)

- (중대재해 형사처벌) 중대재해처벌법 위반으로 인한 형사처벌 사실*이 확인된 경우 공시

* 1심, 2심, 최종심 등 모든 판결을 대상

- 지주회사의 자회사와 지배회사의 국내 소재 종속회사에게 중대재해 발생 및 중대재해처벌법 위반 관련 형사처벌 사실이 있을 경우 공시의무 신설(안 제8조제1항·제2항 및 안 제8조의2제1항제8호 등)

3. 참고사항

- ☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료 (심사연번호 : 제25-136호)
시장감시본부 협의완료 (감시제도-00323)

- ☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 공시규정 일부개정규정안

유가증권시장 공시규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항제1호에 바목을 다음과 같이 신설한다.

바. 해당 유가증권시장상장법인에서 발생한 중대재해와 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 사실이 있는 때

(1) 「산업안전보건법」 제54조제2항에 따라 중대재해가 발생한 사실을 고용노동부장관에게 보고한 때

(2) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제6조 또는 제7조에 따라 해당 법인 또는 그 임원 등(퇴직한 자를 포함한다)에 대해 중대산업재해의 발생으로 인한 형사처벌 사실이 확인된 때

(3) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제10조 또는 제11조에 따라 해당 법인 또는 그 임원 등(퇴직한 자를 포함한다)에 대해 중대시민재해의 발생으로 인한 형사처벌 사실이 확인된 때

제8조제1항 중 “소유하고 있는 자회사”를 “자회사[해당 자회사]”로, “자회사가”를 “경우로 한정한다]가”로, “때에는”을 “경우에는”으로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

다만, 제7조제1항제1호바목(1)부터 (3)까지·제3호나목(1)부터 (3)까지

의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유발생일 당일에 신고하여야 한다.

② 지주회사인 유가증권시장주권상장법인은 제1항 본문에 따른 자회사 외의 자회사가 제7조제1항제1호바목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유발생일 당일에, 같은 항 제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유발생일 다음날까지 그 사실 또는 결정 내용을 거래소에 신고하여야 한다.

제8조의2제1항제5호 및 제6호를 각각 제6호 및 제5호로 하고, 같은 항 제5호(종전의 제6호) 중 “법 시행령 제171조제3항제4호”를 “법 제161조제1항제9호”로 하며, 같은 항에 제8호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 중 “제1항의”를 “제1항 각 호(제8호를 제외한다)의”로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

8. 국내 소재 종속회사가 제7조제1항제1호바목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우

③ 지주회사이면서 지배회사인 유가증권시장주권상장법인이 제1항 제8호의 신고사항을 제8조에 따라 신고한 경우에는 제1항에 따라 신고한 것으로 본다.

제31조제7호 중 “제8조의2제1항제6호”를 “제8조의2제1항제5호”로 한다.

부 칙

이 규정은 2025년 10월 20일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제7조(주요경영사항) ① 유가증권 시장주권상장법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때 에는 그 사실 또는 결정(이사 회의 결의 또는 대표이사 그 밖에 사실상 권한이 있는 임 원·주요주주 등의 결정을 말하 며, 이 경우 이사회의 결의는 「상법」 제393조의2에 따른 이사회내 위원회의 결의를 포 함한다. 이하 같다) 내용을 그 사유 발생일 당일에 거래소에 신고하여야 한다. 다만, 제1호 다목, 제2호중 가목(7)·나목(4) ·다목(4)·라목(4), 제3호중 가목 (1)과 나목(5)에 해당하는 경우 에는 사유 발생일 다음 날까지 거래소에 신고하여야 한다.	제7조(주요경영사항) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. 해당 유가증권시장주권상장 법인의 영업 및 생산활동에 관한 다음 각 목의 어느 하나 에 해당하는 사실 또는 결정 이 있을 때	1. ----- ----- ----- ----- -----

현행	개정안
가. ~ 마. (생략) <u><신설></u>	가. ~ 마. (현행과 같음) <u>바. 해당 유가증권시장주권상장법인에서 발생한 중대재해와 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 사실이 있는 때</u> (1) 「산업안전보건법」 제54조제2항에 따라 중대재해가 발생한 사실을 고용노동부장관에게 보고한 때 (2) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제6조 또는 제7조에 따라 해당 법인 또는 그 임원 등(퇴직한 자를 포함한다)에 대해 중대산업재해의 발생으로 인한 형사처벌 사실이 확인된 때 (3) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제10조 또는 제11조에 따라 해당 법인 또는 그 임원 등(퇴직한 자를 포함한다)에 대해 중대시민재해의 발생으로 인한

[illegible]

현행	개정안
<u>제1항제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 자회사가 제1항에서 규정하고 있는 자회사인 경우에는 그 사유발생일 당일에, 그 외의 자회사인 경우에는 그 사유발생일 다음날까지 그 사실 또는 결정 내용을 거래소에 신고하여야 한다.</u> ③ (생략) 제8조의2(종속회사의 공시신고사항) ① 지배회사인 유가증권시장상장법인은 종속회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실 또는 결정 내용을 그 사유발생일 다음날까지 거래소에 신고하여야 한다. 다만, 국내 소재 종속회사가 법 제161조제1항제1호, 제3호 또는 제4호에 해당하는 경우에는 사유발생일 당일에 신고하여야 한다.	<u>권상장법인은 제1항 본문에 따른 자회사 외의 자회사가 제7조제1항제1호바목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유발생일 당일에, 같은 항 제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유발생일 다음날까지 그 사실 또는 결정 내용을 거래소에 신고하여야 한다.</u> ③ (현행과 같음) 제8조의2(종속회사의 공시신고사항) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --.

현행	개정안
1. ~ 4. (생략) 5. (생략) 6. 법 시행령 제171조제3항제4호에 해당하는 경우로서 종속회사가 지배회사 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권의 발행에 관한 결정이 있을 때 7. (생략) <신설> ② 지배회사인 유가증권시장주권상장법인은 제1항의 신고사항이 다음 각 호의 어느 하나와 중복되는 경우에는 제1항에 따라 신고하여야 한다. 1. · 2. (생략) <신설>	1. ~ 4. (현행과 같음) 6. (현행 제5호와 같음) 5. 법 제161조제1항제9호----- ----- ----- ----- ----- 7. (현행과 같음) 8. 국내 소재 종속회사가 제7조제1항제1호바목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우 ② ----- -----제1항 각 호(제8호를 제외한다)의----- ----- -----. 1. · 2. (현행과 같음) ③ 지주회사이면서 지배회사인 유가증권시장주권상장법인이 제1항제8호의 신고사항을 제8조에 따라 신고한 경우에는 제

현행	개정안
제31조(공시변경) 거래소는 유가증권시장주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당된 때에는 공시변경으로 본다.	<u>1항에 따라 신고한 것으로 본다.</u>
1. ~ 6. (생략)	제31조(공시변경) ----- ----- ----- -----.
7. 제7조제1항제2호가목(6) 또는 제8조의2제1항제6호에 따른 공시내용 중 발행금액, 만기 전 취득한 사채의 취득금액·매도금액, 전환가격, 신주인수권행사가격 또는 교환가격의 100분의 50 이상을 변경하여 공시한 때	1. ~ 6. (현행과 같음) 7. ----- ---제8조의2제1항제5호----- ----- ----- ----- ----- -----
8. ~ 20. (생략)	8. ~ 20. (현행과 같음)